

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50494970420258240930

ID Comunicacao: 601778422

Data Disponibilizacao: 2026-05-06

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5049497-04.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Notwithstanding the reference in art. 829, § 1º, of the CPC, the "mandado" shall have instaurated certain doctrinal precedents of the E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina in which the emphasis is on the speed and economy provided by the citation by letter in the execution of the extrajudicial title:</p>

<p>AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO E CONTA GARANTIDA. DECISÃO QUE INDEFERIU

A CITAÇÃO ATRAVÉS

DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR), ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DO EXEQUENTE. ARGUIDA A POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR PELA VIA POSTAL. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL QUE POSSIBILITA O ATO CÍVEL NOS MOLDES DO POSTULADO PELO EXEQUENTE. PRECEDENTE DESTES RG DO JULGADOR NO MESMO SENTIDO.

A regra vigente permite a citação por correio e a execução

u¸ão (art. 274 do Côo de Processo Civil de 2015) e, conquanto haja divergência doutrinária, sobretudo diante do contido nos arts. 829 e 830 do Côo de Processo Civil de 2015, é certo que <u>a medida traduz maior celeridade e menores custos, sem prejuízo da possibilidade de posterior avalia¸ão e penhora, se e quando necessário</u>. Aliás, a constri¸ão patrimonial atualmente ocorre, via de regra, por sistemas informatizados, de maneira que a tese de indispensabilidade, logo de início, do Oficial de Justi¸a não se sustenta, e tal providência, inclusive, era prevista para outras obriga¸ões de pagar (art. 8º, inciso I, da Lei n. 6.830/1990). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4006645-03.2018.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Rubens Schulz, Segunda Câmar de Direito Civil, j. 17-04-2019) [...] (Agravo de Instrumento n. 4006043-46.2017.8.24.0000, Rel. Des. Newton Varella Júnior, j. em 24/9/2019). Na espécie, a despeito da existência de previsão legal acerca da efetiva¸ão da cita¸ão por Oficial de Justi¸a nos feitos executivos,<u> não há impeditivo legal a obstar que o ato seja realizado pelo correio, com aviso de recebimento, mormente porque tal medida objetiva alcan¸ar maior celeridade processual</u> (Agravo de Instrumento n. 5021608-28.2020.8.24.0000, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmar de Direito Comercial, j. 9-2-2021). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5018467-64.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justi¸a de Santa Catarina, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmar de Direito Comercial, j. 17-05-2022)</p>

<p>"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECU¸ão DE Título EXTRAJUDICIAL. DETERMINA¸ão DE CITA¸ão POR MANDADO. IRRESIGNA¸ão. <u>PRETENSão DE QUE A CITA¸ão SEJA FEITA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO.</u> POSSIBILIDADE DE CITA¸ão PELA VIA ORDINária. <u>AUSência DE VEDA¸ão NO CÔo de Processo Civil</u>. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5026403-43.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justi¸a de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmar de Direito Comercial, j. 23-06-2022).</p>

<p>Diante do exposto, fica autorizada a cita¸ão por carta, a ser encaminhada ao endere¸o indicado no evento 36, devendo a parte exequente recolher, em 15 (quinze) dias, as diligências correspondentes. </p>

<p>Cumpra-se. </p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>